

Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2015/201616_OV
Zaaknummer: 14.1384.53

BESLUIT

Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet.

Besluit

Inhoudsopgave

1	Aanvraag en procedure	3
2	Juridisch kader	4
3	Beoordeling.....	6
4	Besluit.....	8

Besluit

1 Aanvraag en procedure

1. Op 2 december 2014, ontvangen op 4 december 2014,¹ heeft Green Spread Warmte B.V. (hierna: aanvrager) een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
2. Op 13 januari 2015, heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de ontvangst van de complete aanvraag per brief bevestigd², en aanvrager verzocht aanvullende gegevens ten aanzien van zijn kwaliteiten zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid onder a van de Warmtewet en de verplichtingen zoals genoemd in artikel 10, eerste lid onder b van de Warmtewet te overleggen .
3. Op 28 januari 2015 heeft ACM per brief de volgende aanvullende gegevens van aanvrager ontvangen: aangepast tarievenblad, een correcte openingsbalans en een accountantsverklaring. Daarmee zijn alle vragen aangaande de organisatorische, technische en financiële kwaliteit en de verplichtingen zoals genoemd in artikel 10, eerste lid onder b Warmtewet afdoende beantwoord door aanvrager³.

¹ Met kenmerk ACM: 2014103452.

² Brief met kenmerk ACM 2015200046

³ Brief met kenmerk ACM 2015100185.

Besluit

2 Juridisch kader

4. In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven dat ten grondslag ligt aan dit besluit.
5. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers die warmte afnemen van een warmtenet en een aansluiting hebben van maximaal 100 kilowatt. Dit verbod geldt niet ten aanzien van een leverancier die warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk, per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules of de verhuurder of eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.
6. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet verleent de Minister op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
7. De Minister zal met terugwerkende kracht aan ACM volmacht en machtiging verlenen tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.⁴ ACM is derhalve bevoegd tot het beoordelen en verlenen danwel afwijzen van de vergunningaanvraag tot het leveren van warmte.
8. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid Warmtewet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

Inhoud van en procedure voor de aanvraag

9. Een aanvraag dient op grond van artikel 9, eerste lid, van het Warmtebesluit te worden ingediend bij ACM. In artikel 9 van het Warmtebesluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet

⁴ Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 april 2013, nr. WJZ / 13052618, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de ACM (Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM)

Besluit

bestuursrecht kan bij de aanvraag aanvullende informatie worden gevoegd of kan door ACM hierom worden gevraagd indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan te allen tijde een aanvraag worden aangevuld met informatie, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

10. In artikel 9 van het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid, Warmtewet uitgewerkt. In onderdeel 3. van het onderhavige besluit met opschrift 'Beoordeling' wordt nader op deze criteria in gegaan.

Besluit

3 Beoordeling

Introductie

11. ACM beoordeelt in het hierna volgende of aanvrager, conform artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet jo. artikel 9 van het Warmtebesluit, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen. In artikel 9, vierde lid, onderdeel a tot en met d, van het Warmtebesluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

Administratieve organisatie en controle

12. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel a, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de Minister van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen⁵.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

13. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel b en c, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. Aanvrager heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem overlegd van 25 november 2014 op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen⁶.

Doeltreffend systeem voor beheersing van de kwaliteit van zijn te leveren goederen en diensten

14. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel d, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een doeltreffend systeem voor de beheersing van de kwaliteit van zijn te leveren goederen en diensten. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.⁷

⁵ Aanvraagformulier antwoorden op vragen 6.1 tot en met 6.2 en bijlage B Businessplan.

⁶ Aanvraagformulier antwoorden op vragen 7.1, bijlage E Openingsbalans, bijlage F Non-faillietverklaring en bijlagen bij brief d.d. 27 januari 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/200046.

⁷ Aanvraagformulier antwoorden op vragen 9.1 tot en met 9.3 en bijlage B Businessplan

Besluit

Betrouwbare levering

15. In artikel 2, eerste lid, van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier zorg draagt voor een betrouwbare levering. Uit de door aanvrager overgelegde prognose van de warmtevraag van de verbruikers en de beschrijving van de wijze waarop aan deze vraag tegemoet wordt gekomen, concludeert ACM dat aanvrager in staat is om zorg te dragen voor een betrouwbare levering van warmte.

Redelijke voorwaarden

Overeenkomst

16. In artikel 2, eerste lid van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier redelijke voorwaarden hanteert. In artikel 3 van de Warmtewet is bepaald dat de warmteleverancier een overeenkomst tot levering van warmte opstelt. In dit artikel is tevens aangegeven welke gegevens deze overeenkomst minimaal dient te bevatten. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager overeenkomsten hanteert die de gegevens bevatten welke zijn opgenomen in artikel 3 van de Warmtewet.

Klachten- en geschillenregeling

17. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Warmtewet is vereist dat verbruikers geschillen die voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomst kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie dient snel, transparant, eenvoudig en goedkoop te zijn. Aanvrager heeft in dit verband een toereikende beschrijving van de gehanteerde klachten- en geschillenregeling voor verbruikers overgelegd. Tevens heeft aanvrager bewijs geleverd van registratie bij de Geschillencommissie Energie en Water⁸. Op basis van de gegevens en bescheiden is de Minister van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

⁸ Aanvraagformulier bijlage J Intakeformulier geschillencommissie Energie.

Besluit

4 Besluit

18. ACM is – onder verwijzing naar onderdeel 3. van onderhavig besluit – van oordeel dat Green Spread Warmte B.V. genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen
19. Met inachtneming van artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en het Warmtebesluit, besluit ACM aan Greenspread Warmte B.V. een vergunning te verlenen voor het leveren van warmte aan verbruikers.
20. Met toepassing van de bevoegdheid opgenomen in artikel 10, derde lid, van de Warmtewet verbindt ACM aan de vergunning het voorschrift dat Greenspread Warmte B.V. onverwijld opgave doet aan ACM van wijzigingen in de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, c en f van het Warmtebesluit vermelde gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
21. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat de warmte bestemd voor ruimteverwarming wordt geleverd op een minimum temperatuur van 25 graden Celsius en een maximumtemperatuur van 55 graden Celsius en dat de warmte bestemd voor warm tapwater wordt geleverd op minimaal 60 graden Celsius en maximaal 80 graden Celsius.
22. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Greenspread warmte B.V. jaarlijks - binnen één maand na vaststelling - zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan ACM toezendt.
23. Gewezen wordt op de bevoegdheid van ACM om, conform artikel 11 van de Warmtewet de vergunning van Greenspread Warmte in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.
24. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal tevens gepubliceerd worden op de website van ACM.

Besluit

25. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,

Datum:

De Minister van Economische Zaken namens deze:
Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

drs. F.E. Koel
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Autoriteit Consument en Markt (ACM). Postadres: Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, ter attentie van de directie Juridische Zaken. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Minister van Economische Zaken verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.